

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES**

**JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDominio STELLA MARIS**

Recurridos

v.

**CORPORACIÓN COLÓN
PRIETO Y COMPAÑÍA A,**

Peticionarios

TA2025CE - _____

Certiorari procedente
del Tribunal de
Primera Instancia, Sala
Superior de San Juan

Sala: 804

Civil Núm.:
SJ2025CV00899

Sobre:
Injunction Preliminar y
Permanente; Injunction
Estatutario; Ley de
Condominios; Ley de
Reforma de Permisos

NATURALEZA: CERTIORARI

MATERIA: CIVIL

ASUNTO: REVISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA QUE ERRÓNEAMENTE
CONCLUYÓ QUE LA LEY DE CONDOMINIOS CREA UN INJUNCTION ESTATUTARIO

PARTE PETICONARIA

**BUFETE ERNIE CABÁN &
ASSOC**

2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 - 7922

Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

Abogado Núm.: 11837
E-mail:
lcdo.erniecaban@gmail.com

Lcda. Glendaly Molina Jorge

RUA: Núm. 19,600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com

PARTE RECURRIDA

**ROQUE-ARROYO &
MONTALVO**

894 Ave. Muñoz Rivera
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787-378-5296 / 787-604-9248

Lcdo. Joel A. Montalvo

Bonilla
Abogado Núm.: 14146
joel@montalvopr.com

**Lcda. Lauracelis Roques-
Arroyo**

Abogado Núm.: 13596
lauracelis@gmail.com

**ROSARIO BADILLO
LAW OFFICES**

1106 Calle Piccioni Apt. 5
San Juan, Puerto Rico
00907

**Lcda. Teresa Rosario
Badillo**

trosariobadillo@yahoo.com

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES

JUNTA DE DIRECTORES DEL
CONSEJO DE TITULARES
DEL CONDOMINIO STELLA
MARIS

Recurridos

v.

CORPORACIÓN COLÓN
PRIETO Y COMPAÑÍA A,

Peticionarios

TA2025CE - _____

Certiorari procedente
del Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior
de San Juan

Sala: 804

Civil Núm.:
SJ2025CV00899

Sobre:
Injunction Preliminar y
Permanente; Injunction
Estatutario; Ley de
Condominios; Ley de
Reforma de Permisos

CERTIORARI

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la **Corporación Colón Prieto** (Corporación o peticionario),
por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente
EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El presente recurso le plantea una nueva oportunidad a este Distinguido
Tribunal para que se exprese y conteste la siguiente interrogante: ¿Crea la Ley de
Condominios, *infra*, un *injunction* estatutario? **La contestación a dicha
interrogante es en la negativa.** No obstante, a juicio del Tribunal de Primera
Instancia, el Artículo 39 del mencionado estatuto provee el remedio de un

interdicto estatutario por el mero hecho de que la ley menciona, de forma general, aislada y sin detalle alguno, que se podrán presentar “cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los interdictos”. **Bajo el entendimiento del foro recurrido, esa simple referencia, de por sí, es suficiente para establecer el remedio especial de *injunction* estatutario.** Con el mayor de los respetos, **tal conclusión es errada como cuestión de derecho.**

En virtud de lo anterior, acudimos ante este Honorable Tribunal para solicitar su intervención reparadora y solicitar la revocación de un dictamen erróneo en derecho.

A grandes rasgos, y como deberá conocer este Ilustre Foro, el *injunction* estatutario se distingue porque proviene de un mandato legislativo expreso, mediante el cual se **dispone un mecanismo y un tratamiento especial para las instancias allí reseñadas.** Es decir, como el *injunction* estatutario no proviene de la equidad, sino del texto manifiesto de una ley, **tiene que evaluarse según los criterios y parámetros establecidos en la propia ley y su jurisprudencia interpretativa,** si existiese alguna.

Sin embargo, para el tribunal revisado, el simple hecho de que la ley establezca como remedio “acciones interdictales”, ello es motivo suficiente para examinar la controversia de autos a través del crisol de un *injunction* estatutario, el cual es mucho más laxo que el de los *injunctions* tradicionales u ordinarios.

Tal y como discutiremos más adelante, para que un *injunction* sea estatutario es indispensable que la ley que lo faculte establezca alguna **pauta directiva o algún procedimiento especial** a través del cual se deba regir el **procedimiento judicial**. Lamentablemente, ese no es el caso con la referida ley.

De hecho, así lo ha expresado recientemente este Distinguido Tribunal cuando al resolver *Consejo de Titulares Del Cond. Torrimar Plaza v. Rivera Munich*, KLCE202300657, concluyó que

“[s]i bien es cierto que el estatuto dispone, en forma general, que la Junta de Directores está expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a nombre del Consejo de Titulares, el texto de la ley no es específico y, a juicio nuestro, no surgen los criterios necesarios para catalogarlo como un *injunction* estatutario”.

En fin, como explicaremos a lo largo de nuestro escrito, el remedio interdictal que provee la Ley de Condominios, *infra*, se refiere al ordinario, con las cargas y condiciones que implique dicho proceso. En vista de que la *Resolución* del Tribunal de Primera Instancia es contraria a ese mandato, solicitamos la expedición del recurso y, eventualmente, la revocación de la determinación recurrida.

II. BASE JURISDICCIONAL

Invocamos la jurisdicción de este Honorable Tribunal conforme con lo dispuesto en el Artículo 4.006 (b) de la *Ley de la Judicatura de 2003*, Ley Núm. 201-

2003, 4 LPRA sec. 24y; la Regla 52 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V y la Regla 32 (c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

III. DETERMINACIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

Muy respetuosamente solicitamos la revocación de la *Resolución* que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el pasado 17 de junio de 2025, por voz de la Jueza Hon. Aileen M. Navas Auger, en el Caso Civil Núm. SJ2025CV00899, mediante la cual declaró *No ha lugar* nuestra *Moción de Desestimación*, presuntamente, porque la Ley de Condominios, *infra*, provee un mecanismo de *injunction* estatutario bajo el cual se debe dilucidar el caso de los recurridos.¹

Oportunamente, presentamos una *Moción de Reconsideración*,² sin embargo, nuestra petición fue declarada *No ha lugar* el pasado 1 de julio de 2025.³

IV. BREVE RELACIÓN DE HECHOS

El pasado 2 de febrero de 2025, el Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (Consejo) y su Junta de Directores (Junta, y en conjunto, recurridos), presentó una *Demanda* mediante la cual solicitó la revocación de cierto permiso de construcción y la remoción de varios elementos del apartamento perteneciente

¹ Véase Ent. #50 (*Resolución Interlocutoria*).

² Véase Ent. #63 (*Reconsideración*).

³ Véase Ent. #64 (*Resolución Interlocutoria sobre Reconsideración*).

a la Corporación Colon Prieto (Corporación o Peticionario).⁴ Eventualmente, el 11 de abril de 2025, la Corporación presentó su correspondiente contestación a la demanda y, a su vez, reconvino.⁵

Luego de varios trámites procesales, los cuales son innecesarios aquí pormenorizar, el 13 de junio de 2025 la Corporación presentó una *Moción de Desestimación*⁶ en la que, entre otras cosas, alegó que no procedían los remedios interdictales, en primer orden, porque su utilización resultaba académica, **toda vez que no existía un perjuicio inminente o un daño irreparable que el injunction fuese a detener porque los elementos en cuestión ya se encontraban instalados y finalizados**. De hecho, se alegó la evidente selectividad que tiene el Consejo y la Junta contra la Corporación, ya que no busca remedios legales contra el titular del pent house adyacente por argumentos similares.⁷ En segundo orden, alegó que **no se daban los elementos para aplicar un injunction estatutario**.

Los asuntos fueron discutidos durante la *Vista de Interdicto Permanente* celebrada el 16 de junio de 2025.⁸ Luego de que todas las partes expusieran sus alegaciones, el Foro Primario determinó que, aunque el recurso no cumplía con

⁴ Véase Ent. #1 (*Demadnda*).

⁵ Véase Ent. #25 (*Contestación a Demanda y Reconvención*).

⁶ Véase Ent. #46 (*Desestimación*).

⁷ Íd.

Además, se alegó que el recurso de injunction presentado representa una intromisión indebida en controversias que se encuentran pendiente de adjudicación final en el caso SJ2022CV08480 y en otros foros administrativos.

⁸ Véase Ent. #50 (*Minuta de Vista de Injunction y Resolución interlocutoria*).

los requisitos del *Injunction* tradicional, no procedía la desestimación de la causa de acción. Fundamentó su determinación en que, el estándar mediante el cual se evaluaría el asunto era el concerniente a los *injunctions* estatutarios, toda vez que, a juicio del tribunal recurrido, la Ley de Condominios, *infra*, creó el remedio de *injunction* estatutario aplicable a esta controversia.⁹

Posteriormente, la Secretaría nos notificó que el caso fue reasignado al Salón 904 del Hon. Juez Anthony Cuevas Ramos.¹⁰ Eventualmente, el 1 de julio de 2025, la Corporación presentó una *Solicitud de Reconsideración*¹¹ la cual fue referida a la Hon. Jueza Aileen M. Navas Auger, quien fue la jueza que emitió la *Resolución interlocutoria* cuando tuvo asignado el caso en el pasado. En ese mismo día, la Hon. Navas Auger determinó *No Ha Lugar* de plano la reconsideración.¹²

Inconformes con la determinación, presentamos el presente recurso de *Certiorari* y expresamos los siguientes señalamientos de error.

V. SEÑALAMIENTOS DE ERROR

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la *Ley de Condominios de Puerto Rico* establece un *injunction* estatutario como remedio ante una infracción de la mencionada ley.

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que los procedimientos de este caso se evaluarán bajo el estándar aplicable a los

⁹ Véase Ent. #51 (*Resolución interlocutoria*).

¹⁰ Véase Ent. #52 (*Notificación de Secretaría - Reasignación de sala*).

¹¹ Véase Ent. #63 (*Moción de reconsideración*).

¹² Véase Ent. #64 (*Resolución interlocutoria*).

injunction estatutarios, el cual es más laxo y acotado que el aplicable a los *injunctions* ordinarios.

VI. DERECHO APLICABLE

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

Nuestro ordenamiento procesal civil le permite a la persona contra la cual se ha presentado una reclamación judicial, solicitar la desestimación de dicha causa de acción cuando de las alegaciones de la demanda surja que alguna defensa afirmativa derrotará la pretensión del demandante.¹³

De manera particular, la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, le permite a una parte demandada solicitar la desestimación cuando alegue alguna de las siguientes defensas:

- “(1) falta de jurisdicción sobre la materia;
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
- (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;**
- (6) dejar de acumular una parte indispensable.¹⁴ (Énfasis nuestro)

Una moción de desestimación amparada en la regla antes citada tiene como propósito aligerar la tramitación de los casos civiles. Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que, frente a una moción de desestimación fundamentada en que se deja de exponer una reclamación que justifica la concesión

¹³ *Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado*, 211 DPR 70 (2023).

¹⁴ 32 LPRA Ap. V.

de un remedio, se tienen que “tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la forma más favorable para la parte demandante”.¹⁵ Cabe destacar que al realizar este ejercicio, solo se podrán entender como ciertos aquellos hechos que fueran correctamente alegados sin considerar las alegaciones con contenido hipotético”.¹⁶

Luego, debe determinar si, basado en los hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio.¹⁷ Si el Tribunal determina que la reclamación no cumple con el estándar de plausibilidad antes mencionado, entonces, debe desestimar la demanda, pues no puede permitir que una reclamación insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias.¹⁸

En ese sentido, para que proceda una moción de desestimación, la parte demandada tiene que demostrar de forma certera que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se pueda probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor.¹⁹

¹⁵ *Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa*, 210 DPR 384 (2022).

¹⁶ J.A. Echevarría Vargas, *Procedimiento Civil Puertorriqueño*, 2da ed., Colombia, pág. 107 (2012), citando a *García Gómez v. ELA*, 163 DPR 800 (2005).

¹⁷ *Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.*, 213 DPR 523 (2023); Véase, además, R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil*, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307

¹⁸ *Íd.*

¹⁹ *Rivera Candela y otra v. Universal Insurance Company*, 2024 TSPR 99, 214 DPR __ (2024).

B. Interdicto o *Injunction* tradicional

El *injunction* es un recurso extraordinario que se encuentra reglamentado por la Regla 57 de Procedimiento Civil y por los Arts. 675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil.²⁰ Este mandamiento judicial, el cual se encuentra estrechamente atado a la equidad, va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución de algún acto determinado, evitando así causar perjuicios inminentes o daños irreparables.

Por ser un recurso extraordinario, los tribunales solo pueden expedirlo cuando no exista otro remedio jurídico adecuado.²¹ Se consideran remedios legales adecuados aquellos que pueden otorgarse en una acción por daños y perjuicios, en una acción criminal o cualquiera otra disponible.²² Por ende, mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera el daño como irreparable, por lo que no procederá conceder el *injunction*.

La parte promovente de un *injunction* debe demostrar que, de no concederse el mismo, sufrirá un daño irreparable que no puede ser satisfecho mediante los remedios legales disponibles.²³ Por ello, los tribunales deben divisar

²⁰ 32 LPRA Ap. V y 32 LPRA secs. 3521-3533, respectivamente.

²¹ *Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ.*, 173 DPR 304, 319-320 (2008).

²² *Pérez Vda. Muñiz v. Criado* 151 DPR 355, 373 (2000); *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, 142 DPR 656, 681 (1997).

²³ *VDE Corporation v. F & R Contractors*, 180 DPR 21, 40 (2010).

si "la acción connota o no un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación".²⁴

Nuestro ordenamiento reconoce tres (3) tipos de *injunction*, a saber: el *injunction* preliminar, el *injunction* permanente y el entredicho provisional.

Se le designa como *injunction* preliminar al "remedio provisional que se emite en cualquier momento de un pleito, después de haberse celebrado una vista en que las partes han presentado prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud".²⁵ Su propósito es "mantener el *status quo* hasta que se celebre el juicio en sus méritos para que no se produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de *injunction* permanente, o se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio".²⁶

De ordinario, el *injunction* preliminar se emite posterior a la celebración de una vista, en la que las partes tienen la oportunidad de presentar prueba en apoyo y oposición a su expedición. El derecho sustantivo se ventilará en un juicio plenario como sucede en cualquier otro tipo de acción.²⁷

Antes de conceder un *injunction* preliminar, el tribunal debe tomar en consideración los siguientes factores:

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;

²⁴ *Íd.*

²⁵ *Mun. de Ponce v. Gobernador*, 136 DPR 776, 784 (1994).

²⁶ *VDE Corporation v. F & R Contractors*, *supra*.

²⁷ *Next Step v. Bromedicon*, 190 DPR 474, 485-486 (2014).

- (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;
- (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;
- (d) la probabilidad de que la causa se torne académica;
- (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y
- (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.²⁸

Le corresponde a la parte promovente demostrar la existencia de estos factores.²⁹

Por otro lado, el *injunction* permanente se produce a través de una sentencia final. Una vez celebrado el juicio en sus méritos y previo a ordenar un *injunction* permanente, el tribunal deberá considerar, nuevamente, si existe otro remedio adecuado en ley. **Los factores que los tribunales deben considerar para determinar si procede un *injunction* permanente son los siguientes:**

- (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos,
- (2) si el demandante posee algún remedio adecuado en ley,
- (3) el interés público implicado y
- (4) **el balance de equidades**.³⁰

Finalmente, la concesión de una orden de *injunction* permanente, de *injunction* preliminar o de entredicho provisional descansa en la discreción del tribunal sentenciador. Debido a esto, la decisión que concede o deniega la orden

²⁸ Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; *Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ.*, 173 DPR 304, 319 (2008), citando a *P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior*, 103 DPR 200, 202 (1975).

²⁹ *Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior*, *supra*.

³⁰ *Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, 174 DPR 409, 428 (2008).

no será revocada en apelación, a menos que se demuestre que el foro apelado abusó de su facultad discrecional.³¹

C. Figura del *Injunction* Estatutario

De igual forma, algunas leyes especiales autorizan también la expedición de unos interdictos especiales, los cuales se conocen comúnmente como *injunction* estatutarios y son completamente distintos a los interdictos clásicos u ordinarios.³² Estos procedimientos se dan bajo ciertas circunstancias y con el fin de prevenir violaciones a sus disposiciones y a la política pública que implementan las leyes que los crean.

Este tipo de *injunction* procura que se obtenga **una orden para paralizar** la ejecución de determinada conducta contraria a los términos de ley, ya sea de forma inmediata, provisional o permanente.³³

En ese sentido, **el *injunction* estatutario tiene su origen en un mandato legislativo expreso**, por lo que su concesión "**requiere un tratamiento especial**, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado".³⁴

Al presentarse una solicitud de *injunction* estatutario, no se requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; es decir, basta con que el demandado

³¹ *Next Step Medical v. Bromedicon et al.*, *supra*, 487; *ELA v. Asoc. de Auditores*, 147 DPR 669, 680 (1999).

³² J. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil* 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672.

³³ *Íd.*

³⁴ *Next Step Medical v. Bromedicon et al.*, *supra*.

haya violado las disposiciones de la ley.³⁵ Así, la parte promovente de un *injunction* estatutario, debe acreditar ante el foro competente: (i) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión y, (ii) que los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento.³⁶

D. Ley de Condominios de Puerto Rico

En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 39 de la Ley de Condominios,³⁷ gobierna el uso de los apartamentos bajo el régimen de Propiedad Horizontal y provee la causa de acción de daños y perjuicios ante infracciones sobre la misma.

Dicho artículo dispone lo siguiente:

“El uso y disfrute de cada apartamento estará sometido a las reglas siguientes:

a) En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo de esta Ley regirán los principios generales del derecho, particularmente, los enunciados en el Artículo 2 de esta Ley.

b) La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel titular u ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como, "Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho", y cualquier otro remedio en equidad. La Junta de Directores queda expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que cometan infracciones a las reglas establecidas en esta Ley.

³⁵ *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 444 (2003).

³⁶ J. Cuevas Segarra, *supra.*, a las págs. 1672-73.

³⁷ 31 LPRA secc. 1922k.

- 1) Cada apartamento se dedicará únicamente al uso dispuesto para el mismo en la escritura a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley.
- 2) Ningún ocupante del apartamento producirá ruidos o molestias ni ejecutará actos que perturben la tranquilidad de los demás titulares o vecinos.
- 3) Los apartamentos no se usarán para fines contrarios a la ley, a la moral, orden público y a las buenas costumbres.
- 4) Cada titular deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de modificación, reparación, limpieza, seguridad y mejoras de su apartamento, sin perturbar el uso y goce legítimo de los demás. Será deber ineludible de cada titular realizar las obras de reparación y seguridad, tan pronto sean necesarias para que no se afecte la seguridad del inmueble ni su buena apariencia. Todo titular u ocupante de un apartamento vendrá obligado a permitir en su apartamento las reparaciones o trabajos de mantenimiento que exija el inmueble, permitiendo la entrada al apartamento para su realización.

[...]”

E. Requisitos para la expedición del auto de *certiorari*

El recurso de *certiorari* es el mecanismo disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el **recurso extraordinario** de *certiorari* posee discreción para atender el asunto planteado, ya sea mediante la expedición o la denegatoria del auto.³⁸ De ahí que, al considerar este tipo de recurso, los tribunales de mayor jerarquía deben mantener presente la característica extraordinaria y discrecional del auto de *certiorari*.

³⁸ *Pueblo v. Díaz de León*, 176 DPR 913, 917 (2009).

Para ejercer esa discreción, se creó la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, la cual establece los criterios que deben utilizarse para evaluar si procede expedir un auto de *certiorari*.³⁹ Al respecto, la referida regla establece que:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de *certiorari* o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elevados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

Cónsono con los criterios de la Regla 40, *supra*, es norma reiterada que los foros apelativos no intervendrán con los tribunales de instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en

³⁹ *Pueblo v. Román Feliciano*, 181 DPR 679 (2011).

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.⁴⁰

Como veremos, un análisis de los criterios que evalúa este Honorable Tribunal al momento de determinar si acogerá un *Certiorari*, indudablemente lleva a la conclusión que nuestro recurso debe ser ***acogido y, consecuentemente, revocado el dictamen del foro primario.***

VII. ARGUMENTACIÓN

Como podrá apreciar este Distinguido Tribunal, la controversia del presente caso se ciñe exclusivamente a examinar si la Ley de Condominios de Puerto Rico crea o no crea un remedio especial de *injunction* estatutario. Como adelantamos en la introducción de este recurso, **la contestación a dicha interrogante es en la negativa**. Toda vez que los errores que planteamos están correlacionados entre sí y giran en torno a ese cuestionamiento del interdicto estatutario, procederemos a discutirlos en conjunto.

Es un hecho reconocido que a diferencia del *injunction* clásico u ordinario, el cual proviene y se basa en la equidad, el *injunction* estatutario proviene de un mandato legislativo expreso, mediante el cual se dispone un mecanismo y un tratamiento especial para las instancias allí reseñadas. Es decir, como no proviene de la equidad, **sino del texto manifiesto de una ley, tiene que evaluarse según**

⁴⁰ *Rivera y otros v. Bco. Popular*, 152 DPR 140, 155 (2000).

los criterios y parámetros establecidos en la letra de la propia ley que lo faculta y su jurisprudencia interpretativa, si existiese alguna.

Así las cosas, el primer paso que se debe realizar para examinar si nos encontramos ante un *injunction* estatutario **es examinar la ley que lo crea**. La parte de la Ley de Condominios, *supra*, que resulta pertinente a la controversia de autos establece lo siguiente:

“b) La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al ejercicio de la **acción de daños y perjuicios** por aquel titular u ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra acción que corresponda en derecho, **incluidos los interdictos**, las dispuestas en la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como, "Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho", **y cualquier otro remedio en equidad**. La Junta de Directores queda expresamente autorizada a presentar **acciones interdictales** a nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que cometan infracciones a las reglas establecidas en esta Ley”.⁴¹ (Énfasis suplido)

Como vemos, al examinar el Artículo 39 de la Ley de Condominios, *supra*, podemos apreciar que **su texto no provee un tratamiento especial ni un mandato particular mediante el cual se deba regir el presunto *injunction* estatutario**. Es decir, que el artículo que instituye, crea o introduce el presunto *injunction* estatutario en la Ley de Condominios **no elabora ninguna pauta directiva ni ningún procedimiento especial** a través del cual se deba regir el procedimiento judicial del supuesto interdicto especial.

⁴¹ Artículo 39 de la Ley de Condominios, *supra*.

Más allá del texto aludido en el párrafo anterior, no existe ninguna otra disposición en toda la Ley de Condominios que discuta o detalle un procedimiento especial atinente al supuesto *injunction* estatutario allí creado.

Recordemos, pues, que el *injunction* estatutario tiene su origen en un mandato legislativo expreso **sujeto únicamente a los criterios consignados en la propia ley**. Entonces, cabe preguntarse:

¿Brinda la Ley de Condominios, *supra*, algún criterio particular mediante el cual se tienen que atender los reclamos interdictales que presuntamente ésta crea? **Evidentemente no.**

El enunciado antes mencionado va en una dirección totalmente contraria a lo que se supone sea la elaboración de un remedio interdictal especial. En ese sentido, el Artículo 39 **se limita a hacer una referencia general** a que cualquier infracción a las disposiciones de convivencia comunal, dará paso a una acción en daños, así como a **cualquier otro remedio en equidad, "incluidos los interdictos"**. Resulta evidente, pues, que el interdicto al que alude este artículo es el tradicional, no el estatutario.

Para poner en contexto lo anterior, comparemos la escueta y general referencia que hace el Artículo 39 de la Ley de Condominios, *supra*, con las disposiciones directivas y detalladas que establece, por ejemplo, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, el cual preceptúa, sin ambages, un *injunction* estatutario.

De manera resumida, el mencionado Artículo 14.1 dispone que la persona afectada podrá interponer un interdicto para solicitar:

- “1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso y 4) la demolición de obras construidas, que no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.
- Una vez presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella.
- El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.
- En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado.
- El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley.
- Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no debe imponer, tendrá que explicarlo.
- Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo se harán ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

Resulta evidente, pues, el contraste entre una disposición y la otra. El procedimiento especial que dispone la Ley de Permisos dista grandemente del que, presuntamente, impone la Ley de Condominios. He ahí donde radica la distinción entre lo que debe ser considerado como un *injunction* estatutario y uno tradicional.

Cabe resaltar, además, que esta controversia ha sido atendida por este Tribunal de Apelaciones anteriormente. Recientemente, en *Consejo de Titulares Del Cond. Torrimar Plaza v. Rivera Munich*, KLCE202300657, un Panel de este Honroso Tribunal, luego de establecer las diferencias sustantivas entre lo que es un interdicto tradicional y uno estatutario, resolvió lo siguiente respecto al presunto *injunction* estatutario de la Ley de Condominios:

“[s]i bien es cierto que el estatuto dispone, en forma general, que la Junta de Directores está expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a nombre del Consejo de Titulares, **el texto de la ley no es específico y, a juicio nuestro, no surgen los criterios necesarios para catalogarlo como un *injunction* estatutario.** Por el contrario, el precitado Artículo 39, *supra*, simplemente faculta al Consejo de Titulares a interponer cualquier acción que corresponda en derecho ante una infracción sobre los principios y reglas enumeradas en la referida ley, incluyendo los interdictos.”

De igual forma, en *Otros v. Asociación De Titulares Del Condominio Quantum Metrocenter*, KLAN201800140, atendiendo un planteamiento similar pero fundamentado en la derogada “Ley de Condominios”, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, la cual tenía prácticamente el mismo lenguaje de la actual respecto a los interdictos, concluyó lo siguiente:

“El interdicto al que alude la Ley de Condominios en su Art. 15, supra, no es uno estatutario; se refiere al interdicto tradicional. Claramente el texto del referido artículo provee que entre las acciones disponibles están “incluidos los interdictos”. No se trata de un interdicto especial ni estatutario”.⁴²

Como vemos, la interpretación correcta sobre la controversia de autos, la cual ha sido validada por el Tribunal de Apelaciones y que nos sirve como fuente persuasiva, es que el texto genérico del Artículo 39 de nuestra Ley de Condominios **no establece un injunction estatutario.**

Por otro lado, si nos ceñimos al texto específico del mencionado artículo y empleamos un razonamiento, puramente hermenéutico, notamos que el artículo menciona que están incluidos “los interdictos, los remedios de la ley de estados provisionales y cualquier otro remedio en equidad”. Es decir, el texto claro de la ley incluyó una “y”, que es una conjunción copulativa que conecta dos o más expresiones similares y que tiene el efecto de que todas las instancias que son parte de esa frase están conectadas entre sí. Hacemos énfasis en la parte que dice “y cualquier otro remedio en equidad”, pues, ello equivale a que todos los remedios que allí se brindan son basados en la equidad, entiéndase, hace referencia al *injunction* regular y cualquier otro que nazca de la equidad.

⁴² El derogado Artículo 15 de la Ley de Condominios leía, en lo pertinente, de la forma siguiente: “La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel titular u ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho y cualquier otro remedio en equidad”.

En ese sentido, y partiendo de la norma jurídica de que los *injunctions* estatutarios no nacen de la equidad, sino de un mandato expreso de una ley, resulta forzoso concluir que el texto prístino del Artículo 39 de la Ley de Condominios de Puerto Rico no crea ningún *injunction* estatutario, sino que hace referencia al interdicto tradicional. Por el contrario, si el legislador hubiese empleado un lenguaje opcional, o sea, con la conjunción disyuntiva “o” entonces podría hacerse un argumento de que operaba uno o el otro, pero ese no es el caso aquí.

Finalmente, este recurso debe ser acogido, pues, tras analizar los elementos que tiene a su haber este Distinguido Cuerpo al momento de decidir si acoge o no una Petición de *Certiorari*, encontramos que se cumplen los elementos para así hacerlo. En primer lugar, los fundamentos de la disposición de la decisión recurrida, además de ser extremadamente llanos, son contrarios a derecho. En segundo lugar, la situación de hechos planteada es la más indicada para discutir con profundidad sustantiva el tema respecto a la existencia o no del *injunction* estatutario. En tercer lugar, la controversia planteada exige una consideración más detenida y de mayor profundidad a la empleada por el foro recurrido. En cuarto y último lugar, la presentación de este recurso no presenta un fraccionamiento de causas, no crea una dilación indebida y la etapa en que se presenta es la más propicia para atender el asunto. Lo anterior resulta de gran importancia, toda vez que tan cercano como el 18 de agosto de 2025 está pautada

una vista de *injunction*, la cual se evaluará bajo los criterios atinentes a los interdictos estatutarios, a lo cual nos oponemos como cuestión de derecho.

VIII. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, solicitamos que este Honorable Tribunal expida el presente recurso de *Certiorari* y, consecuentemente, *revoque* el dictamen recurrido y devuelva el caso para la continuación de los procedimientos.

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord, según disponen la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de julio de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.

2691 Paseo Anón, Suite 201

2 da. Sec. Levittown Lakes

Toa Baja, P.R. 00949

Tel./ Fax. (787) 778 - 7922

ERNIE E. CABÁN SANTIAGO

F/: Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

RUA Núm: 11,837

E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

GLENDALY MOLINA JORGE

F/: Lcda. Glendaly Molina Jorge

RUA: Núm. 19,600

E-mail: gmolinalaw@gmail.com